

漳州“9.25”“新 XX”轮与“东 XXX012” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2022 年 9 月 25 日 1648 时许，福州某某公司所属的散货船“新 XX”（以下简称“新”轮）轮空载从广西北海开往福建福州途中，与漳州市东山县个体黄某春所有的乡镇船舶“东 XXX012”（以下简称“012”船）在漳州东山岛南面约 3 海里附近水域（概位 $23^{\circ}31'.31\text{N}/117^{\circ}24'.64\text{E}$ ）发生碰撞，事故造成“012”船断裂，船上 2 人落水，其中 1 人获救、1 人死亡，未造成水域污染，属一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统;

VHF: 甚高频无线电话;

GPS: 全球定位系统;

MMSI: 通信业务识别码;

VTS: 船舶交管中心。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

1. “新” 轮

船名	新 XX	船舶识别号	/
原船名	长 XX	MMSI	/
国籍	中国	船籍港	福州
船舶种类	散货船	船舶材质	钢质
总吨	28746	净吨	16097
总长	189.98 米	型宽	32.26 米
型深	16.3 米	参考载重吨	50689 吨
建造船厂	连云港五洲船舶重工有限公司	完工日期	2011 年 09 月 14 日
主机类型	内燃机	主机功率	6480KW
船舶所有人	福州某某公司		
船舶管理人	丹东某船舶管理有限公司		

表 1：“新” 轮船舶技术资料

2. “012” 船

船名	东 XXX012	北斗设备串号	
船舶种类	乡镇涉渔船舶	船舶用途	张网
船舶材质	木质	建造日期	2018 年 6 月 6 日
总长	11.5 米	型宽	3.2 米
型深	0.4 米	主机功率	58KW
船舶所有人	黄某春		

表 2：“012” 轮船舶技术资料

（二）船舶状况

1. “新” 轮

（1）船舶证书和检验情况

“新”轮持有福州海事局签发的《船舶所有权登记证书》《国籍证书》。该轮原船名为“长 XX”，原船籍港为泰州，因船舶买卖，该轮于 2022 年 2 月 14 在泰州海事局办理注销登记，2022 年 2 月 17 日在福州海事局办理了所有权登记，登记所有人为福州某某公司。

该轮持有中国船级社福州分社签发的《国内航行海船安全与环保证书》，因船舶变更登记于 2022 年 2 月 21 日在福建连江进行临时检验，下次年度检验应在 2022 年 9 月 13 日前后 3 个月内进行。

事发时，该轮船舶登记、检验证书均在有效期内（详见附件 1）。

（2）船舶安全检查情况

该轮事故发生前最近一次船旗国检查由京唐港海事处于 2022 年 8 月 19 日在京唐实施，共发现 5 项缺陷，处理决定均为“开航前纠正”，缺陷纠正后经复查合格。安检缺陷与事故原因无直接关联。

（3）设备工作状况

该轮配有电罗经、VHF、AIS、GPS、电子海图各 1 台以及雷达 2 台。操舵装置类型为自动舵。事故发生前，该轮雷达、VHF、AIS、GPS 处于开启状态。

（4）航次情况

该轮本航次空载自广西北海铁山港启航，计划前往福州

港松下作业区，离港时艏吃水 4.2 米，艉吃水 6.5 米。

2. “012” 船

（1）船舶证书和检验情况

该船为乡镇涉渔船舶，未经登记、检验，在东山县陈城镇登记备案，备案船主为东山县陈城镇某村村民黄某春，并于 2021 年 10 月 5 日向陈城镇海洋与渔业站申请了小型船舶识别号。

（2）设备工作状况

该船配有北斗定位终端和磁罗经，经查询北斗监控平台，该轮最后显示船位日期为 2022 年 9 月 2 日。事故发生前，该轮未能保持北斗定位终端处于正常工作状态。

根据黄某春陈述，该船消防救生方面配有手提灭火器 1 个、救生圈 2 个、救生衣 2 件，配有手电筒 2 支。该船配有一个有杆锚，锚绳长度约 70 米。

（3）航次情况

该船于 2022 年 9 月 25 日约 1400 时从陈城镇官前渔港申报出港，申报出港原因为：钓鱼。

（三）人员情况

1. “新” 轮

该轮本航次实际在船船员 20 人（详见附件 2），船员证书齐全、有效，船舶配员满足该轮最低安全配员证书要求，主要当事船员相关情况如下：

船长林某某，男，持有平潭海事局签发的中国沿海 3000 总吨及以上船舶船长适任证书，2022 年 2 月 12 日从宁德登

轮任职。

大副申某，男，持有福州海事局签发的中国沿海 3000 总吨及以上船舶大副适任证书，2022 年 5 月 29 日从广州登轮任职。事故发生时，在驾驶台值班。

水手李某某，男，持有上海海事局签发的中国沿海值班水手适任证书，2022 年 3 月 4 日从太仓登轮任职。事故发生时，在驾驶台值班。

2. “012” 船

该船本次出海实际在船人员 2 人（详见附件 3），均未持有任何船员证书。相关情况如下：

黄某春，男，福建省东山县陈城镇某村村民，事故发生时在船上钓鱼。

黄某勇，男，福建省东山县陈城镇某村村民，黄某春的儿子。事故发生时在船上钓鱼。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据漳州市华风气象科技服务有限公司 2022 年 9 月 25 日 0800 时发布的气象预报：25 日晴转多云，漳州沿海东北风 6-7 级阵风 8 级，能见度约 25-27 千米。

经查，东山县气象台于 9 月 24 日 20 时 41 分继续发布大风黄色预警信号：受冷空气影响，预计今天夜间到明天白天，我县东北风 6-7 级阵风 8-9 级，闽南渔场和台湾浅滩渔场东北风 7-8 级阵风 9 级。

2. 潮汐情况

根据潮汐表，事故水域附近东山潮汐，9月25日1224时高潮潮高357厘米，1815时低潮潮高76厘米。事故发生时处于落潮阶段。根据海图资料(14370号)，事故水域附近，涨潮流往偏东方向，落潮流往西南方向。

3. 事故水域通航环境

事发水域位于漳州东山岛以南约3海里，海图水深约25米，该水域是南北向航行小型船舶习惯航路，也属闽南渔场，商、渔船船交通秩序较为复杂。事发当时，在事故现场周围3海里范围内有多艘商船航行以及航行、作业的渔业船舶。



图 1：事发位置示意图

(五) 管理因素

1. “新” 轮

(1) 船舶所有人、经营人情况

“新” 轮船船舶所有人、经营人为福州某某公司，该公司成立于 2020 年 5 月 7 日，法人代表李某，持有福州市水路运输事业发展中心于 2022 年 3 月 4 日签发的《国内水路运

输经营许可证》，许可经营范围为国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。公司仅有“新”轮一艘船舶，“新”轮持有福州市水路运输事业发展中心于2022年8月17日签发的《船舶营业运输证》，核定经营范围国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。

（2）船舶管理公司情况

福州某某公司委托丹东某船舶管理有限公司对“新”轮实施安全与防污染管理，委托管理期限自2022年2月18日至2025年2月17日。

丹东某船舶管理有限公司成立于2019年2月18日，法人代表张某，持有辽宁省交通运输厅于2021年8月16日签发的《国内船舶管理业务经营许可证》，有效期至2026年8月15日，许可经营国内沿海及长江中下游散货船、其他货船海务、机务管理和安全防污染管理。公司于2020年3月25日取得《符合证明》，证书覆盖船种为散货船、其他货船，最近一次年度签注时间为2022年6月24日。该公司设有总经理、指定人员、海务部、机务部、综合部等岸基管理部门和岗位，配有海务、机务各2人，目前共管理12艘国内沿海船舶。“新”轮持有丹东海事局于2022年2月23日签发的临时安全管理证书，有效期展期至2023年2月22日。该公司于5月23日在曹妃甸对“新”轮开展了内部审核和安全检查。

2. “012” 船

“012” 船为黄某春自有乡镇船舶，日常主要从事张网

钓鱼活动，船舶日常维护和管理由其儿子黄某勇负责。黄某春与村委会于 2021 年 10 月签订了《乡镇船舶安全生产责任书》。

根据《漳州市乡镇船舶安全生产管理办法》的要求，东山县陈城镇人民政府开展乡镇船舶安全宣传、安全检查，建立预警监控平台对乡镇船舶进行监控，履行对该镇乡镇船舶的安全管理职责。该镇落实镇村干部定人包船责任制，建立官前、澳角、岐下三个主要港区乡镇船舶管理站，配备专职船管员。联合派出所完善乡镇船舶一船一档，自 2022 年 7 月份开始开展对辖区乡镇船舶安装北斗定位终端工作。

四、重要事故要素

（一）肇事船排查和碰撞事实认定

碰撞事故发生后，与“012”船发生碰撞的大船驶离现场，调查组经排查，获取信息如下：

1. “012”船获救人员黄某春陈述，肇事船的船头是黑色的，空载，船体很高，尾部中间斜放着一个救生艇。黄某春称碰撞发生后本船断成两截，本人落水后从对方船的右舷往后漂移，看到肇事船驾驶台甲板右后方站着两个人，他曾向这两人大声喊叫和招手求救。

2. 附近船舶“东 XXX009”（以下简称“009”船）船上人员陈述，目击一艘由南往北航行的大船约在 1640 时近距离经过本船船头（距离约 20 到 30 米），约几分钟后该大船从“012”船尾压过去，随后看见“012”船断成两截，有一人（黄某春）抱着一块木板漂浮在海上。“009”船迅速前往救

助，约在 1651 时将落水的黄某春救起，随即与岸上电话联系报警。肇事船上层建筑（生活区）是白色的，船体是黑色的。其中施某全、黄某生、傅某松等人声称看见大船的船头和船尾写有“新万福”和“福州”的字样。

3. 当事“012”船获救人员黄某春无法提供碰撞发生时的准确船位。现场目击并实施救助的“009”船拍摄了“012”船碰撞后断成两截的视频，并在 1713 时通过本船 AIS 设备记录了碰撞概位。

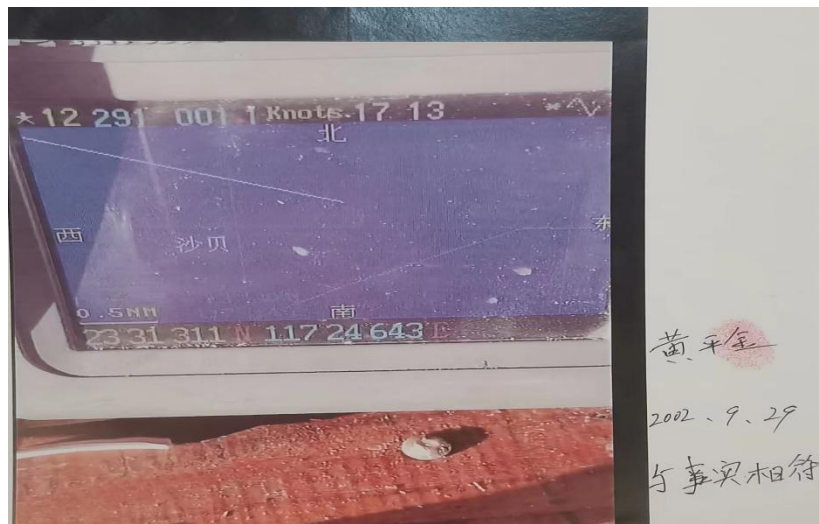


图 2：“009”船 AIS 设备记录的碰撞概位

4. 调查组根据“009”船记录的碰撞概位，通过漳州 VTS 系统和导助航综合应用系统 AIS 排查相关过往船舶航迹，在 1600-1720 时间段内共有“新”轮等 3 艘北上商船以及 2 艘南下商船经过该碰撞概位附近水域，其中“新”轮约于 1648 时航经碰撞概位，另外 4 艘船舶分别以 0.2 海里至 0.5 海里的最近距离驶过碰撞概位。

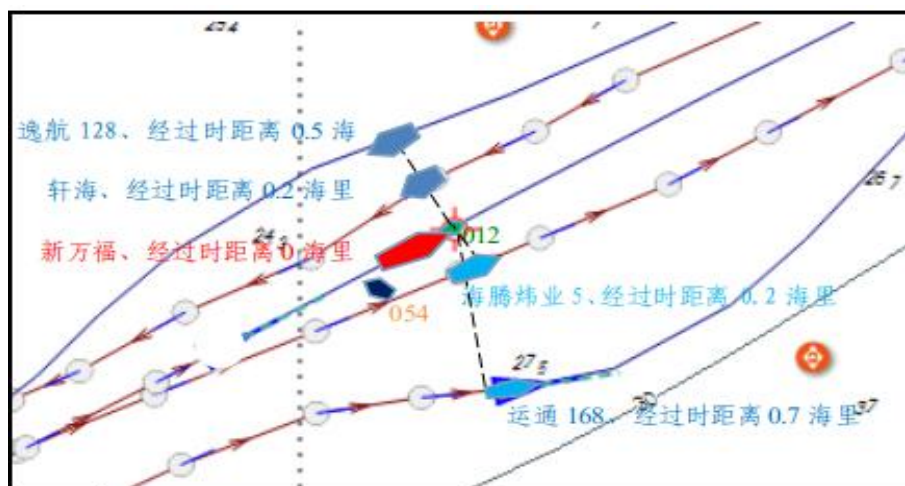


图 3：过往船舶经过碰撞概位最近距离示意图

5. 调查组根据过往船舶航迹排查情况，通知“新”轮停航配合调查，事发当日夜间，“新”轮驶抵东山联检锚地抛锚接受调查。调查组于 9 月 26 日 1230 时对该轮的现场勘查，发现该轮船艏两舷船体有若干疑似锚链、锚爪划痕，划痕长约 4 米，宽约 2 米。船体其他部位未见明显新划痕和船舶碰撞痕迹。“新”轮当班驾驶船员（大副申某和值班水手李某某）均声称未发现本船与他船发生碰撞的情况，但该轮水手长辛某某和实习水手张某某声称在大约 1650 时发现在船艉右后方有人落水且叫喊求救。

6. “009”船黄文生等 4 名现场目击者于 9 月 29 日 1300 时在漳州东山湾联检锚地对锚泊的 11 艘船进行肇事船辨认，均指认“新”轮即是与“012”船发生碰撞的大船。



图 4：“新”轮外观特征与获救人员和目击者描述相符

综上情况，调查组认定“新”轮在本起事故中与“012”船发生碰撞。推定碰撞发生时间为 1648 时许，碰撞概位为 $23^{\circ}31'.31\text{N}/117^{\circ}24'.64\text{E}$ 。

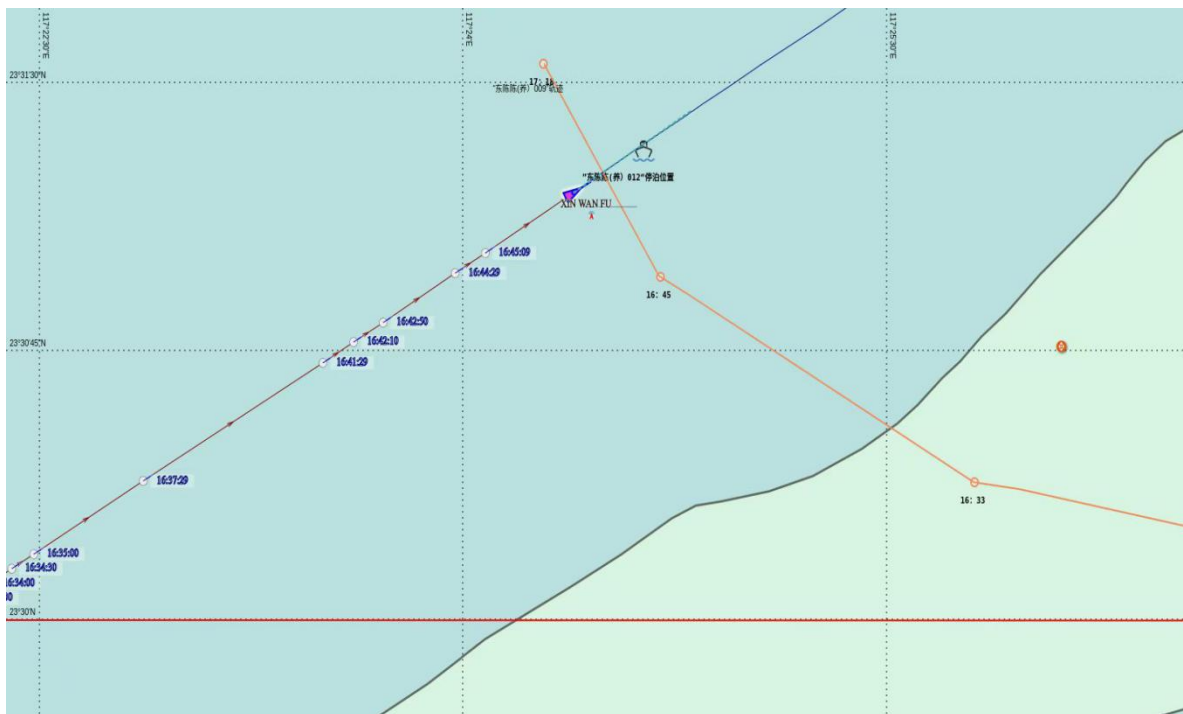


图 5：“新”轮与“012”船、“009”船位置示意图

（二）碰撞部位

根据“012”船获救人员黄某春陈述，“新”轮船艏与“012”船的艏部首先发生碰撞，造成“012”船向右侧翻，该轮船艏顶住“012”船的船底，导致“012”船侧翻后从中间断成两侧。

根据“009”船黄某金拍摄的搜救现场视频，“012”船断裂成两截后漂浮于海上，断裂截面不平整，且断裂的碎片往船底方向弯曲。



图 6：“012”轮断成两截视频截图



图 7：“012”轮断面木质碎片朝船底方向弯曲

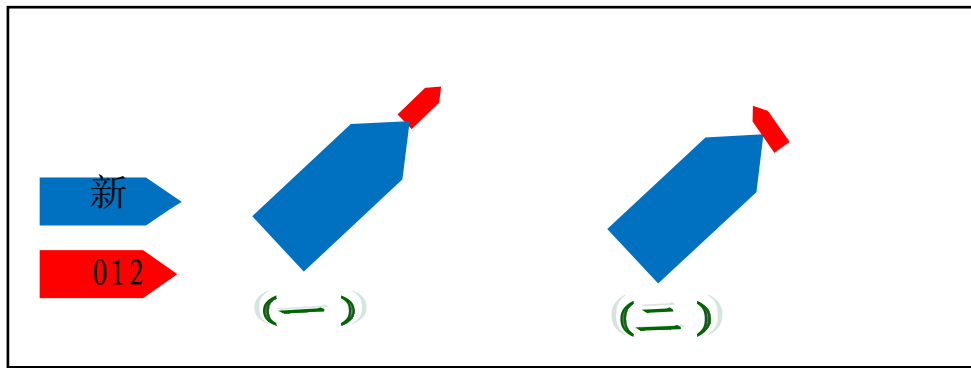


图 8：碰撞示意图

（三）两船碰撞前态势

事发水域能见度良好，“新”轮在碰撞前为在航机动船舶，全速航行，航速近 10 节，航向 061°；根据“012”船获救人员黄某春陈述，该船在碰撞前处于锚泊状态，锚绳松出长度约 50 米，船艏朝东北方向。

五、事故经过

（一）“新”轮

2022 年 9 月 23 日，“新”轮空载自广西北海铁山港启航，计划驶往福建福州港松下作业区，开航时艏吃水 4.2 米，艉吃水 6.5 米。

该轮驾驶台航行值班安排：二副梅某志和水手黄某值 0000-0400 时段和 1200-1600 时段，大副申某和李某某值 0400-0800 时段和 1600-2000 时段，三副杨某胜和水手林某值 0800-1200 时段和 2000-2400 时段。

25 日上午，该轮经过广东惠来水域时，风力约 7 级，船长感觉风浪较大，调整航线沿着南澳岛东侧水域航行，航行

在漳州沿海小型船习惯航路（推荐内航路）继续北上。

约 1614 时，该轮船位 $23^{\circ}28'.29\text{N}/117^{\circ}18'.84\text{E}$ ，航向 061 度，航速 9.6 节。驾驶台由大副申某值班指挥航行，使用手操舵航行，由水手李某某负责操舵。

据大副陈述，当时小渔船较多，航向多与本船呈交叉状态，右舷方位对本船有影响的渔船较多。

约 1648 时，“新”轮与“012”船发生碰撞，导致“012”船向右侧翻并断成两截，船上两人均落水。但大副和值班水手均未察觉。

约 1650 时，在驾驶台后面刷油漆的水手长辛某某和实习水手张某某隐约听到本轮右后方有人叫喊的声音，于是到右舷察看，发现疑似有小船翻扣，海面漂浮有杂物，从船艉右后方漂向左后方。两人又跑到船艉左舷察看，看见海面上有人露头在招手呼救。水手长立即跑到驾驶台报告大副。

大副急忙拿望远镜向船艉方向观察，同时让水手电话报告船长。

大副通过望远镜观察到船艉方向偏左距离约 0.5-0.8 海里的海面上疑似有两个翻扣物体，周围漂浮有杂物，但未发现落水人员。

船长接报上驾驶台后，立即拿望远镜到驾驶台外左舷向船艉方向观察瞭望，但由于当时涌浪较大，未发现有落水人员和海面漂浮可疑物体。

船长回到驾驶台，发现本船正前方有艘南下航行船舶，于是通过 VHF 与南下船舶沟通交会避让。

“新”轮 VHF 收听到他船呼叫：“新万福，你把渔船撞了。”

大副在 VHF 上回答：“不要乱讲，要负法律责任的。”

船长问大副是否确定没和他船发生碰撞？大副回答说确定没有。

船长通过雷达观察和收听 VHF，发现附近有渔船前往救助，考虑到本船空载干舷高，风浪大，无法确保本船安全，就决定继续航行。

约 1800 时，船长觉得无异常情况，便离开驾驶台，交由大副指挥航行。

约 1900 时，该轮船长接到漳州海事局 VTS 中心要求该轮接受事故调查的通知。

约 1945 时，该轮返航前往锚地配合事故调查。

约 2145 时，该轮抵达东山联检锚地抛锚。

（二）“012”船

2022 年 9 月 25 日约 1400 时，在向官前船舶管理站报备后，黄某春和黄某勇驾驶“012”船从官前渔港出海，约半小时后抵达龙屿南面水域锚泊，锚绳松出长度约 50 米，船艏朝东北方向，期间，黄某春和黄某勇分别位于驾驶台前甲板的甲板上左舷和右舷钓鱼。据黄某春陈述，他在钓鱼时穿着救生衣。

约 1648 时，“012”船与“新”轮发生碰撞，本船向右侧翻并断成两截，黄某春和黄某勇均落水。黄某春落水后从“新”轮的右舷往后漂移，看到“新”轮驾驶台甲板右后方

站着两个人，他向这两人大声喊叫和招手求救，同时看到本船一部分船体和杂物从“新”轮右舷冒出水面。由于身上穿着的救生衣脱落，他抓了一块本船的木板漂浮在海上。

约 1651 时，黄某春被附近的“009”船救起。“009”船的船主黄某金通过电话向官前渔港乡镇船管理员报告，并用对讲机呼叫附近船舶协助搜救。在“009”船前方航行的“054”船蔡某金收到黄某金的呼叫后立即返回，在现场参与搜寻。

六、搜救应急情况

2022 年 9 月 25 日约 1800 时，漳州市海上搜救中心接东山县搜救分中心转陈城镇海管站官前组陈某某报警：约 1600 时，东山县乡镇船舶“东 XXX012”轮在概位 $23^{\circ}31'N/117^{\circ}24'E$ 附近水域与东北向货船发生碰撞，“东 XXX012”轮沉没，船上共两人落水，其中一人已救起，另一人未找到。

漳州市海上搜救中心接到报警后立即启动应急预案，播发航行警告，要求东山县海上搜救分中心组织现场力量搜寻，指派“海巡 08708”赴现场参与搜寻，通报市海洋渔业局并要求协调附近渔船参与搜寻，协调过往商船参与搜寻，同时排查过往商船，查找肇事船舶。

9 月 29 日，现场搜救力量找到落水人员黄某勇遗体。

12 月 15 日，“新”轮船东代表与“012”船死亡人员家属代表签订《关于“东 XXX012”与“新 XX”轮碰撞事故和解协议书》。

七、事故损失情况

本起事故造成“012”船断成两截，船上2人落水，1人死亡，1人获救。

八、事故原因分析

本起事故适用《1972年国际海上避碰规则》《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律、法规的规定。根据有关调查证据材料，综合分析事故原因如下：

（一）直接原因

1. “新”轮

（1）未保持正规瞭望。

该轮驾驶员在指挥船舶沿岸航行时，未通过视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规瞭望，导致未能发现船舶航行前方的锚泊木质小船“012”船，直到碰撞发生后仍未察觉，也未能发现断成两截的对方船和落水人员飘过本船船边。

（2）未对碰撞危险做出判断，未采取避让行动。

该轮驾驶员在指挥航行过程中，对周边小渔船较多的情况虽有所察觉，但未应用适合当时环境和情况的一切有效手段断定是否存在碰撞危险，未能对本船与“012”船形成的碰撞危险做出判断，导致该轮在与“012”船发生碰撞前未能采取任何避让行动。

2. “012”轮

（1）未保持正规瞭望。

该船在锚泊钓鱼期间，船上两人均在钓鱼，未安排人员值班保持正规瞭望，导致在碰撞发生前一直未发现“新”轮。

（2）未对碰撞危险做出判断，未采取避让或引起注意的措施。

该船在商船习惯航路水域锚泊钓鱼，未应用适合当时环境和情况的一切有效手段断定本船与过往商船是否存在碰撞危险，未能对本船与“新”轮形成的碰撞危险做出判断，导致该船在与“新”轮发生碰撞前未能采取任何避让或引起注意的措施。

（二）间接原因

1. “新”轮

该轮船长因海上风浪较大，调整航线至沿岸内航路航行，但在安排航行值班船员方面未充分考虑沿岸内航路商渔船舶交通秩序复杂、本船空载（船艏可能存在瞭望盲区）、船舶使用手操舵、船舶大风浪航行等因素，未安排船员加强航行瞭望，在驾驶台资源管理方面存在安全隐患。

2. “012”轮

该船船主在当地大风黄色预警天气情况下冒险出海生产作业，当地乡镇船舶管理站在接收该船填报《陈城镇乡镇船舶进出港申报表》时未予以制止，在落实乡镇船舶安全生产管理方面存在安全隐患。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “新”轮

该轮未保持正规瞭望、未对碰撞危险做出判断，未采取避让行动，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、

第七条、第八条的规定。

2. “012” 轮

该船未保持正规瞭望、未对碰撞危险做出判断，未采取避让或引起注意的措施，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第八条的规定。

（二）责任认定

综合分析，本起碰撞事故为海上交通责任事故，双方均有过失，“新”轮作为在航机动船舶，过失程度大于“012”船，认定“新”轮负事故主要责任，“012”船负次要责任，“新”轮值班大副申某是本起事故主要责任人。

十、调查发现的其他问题

1. “新”轮在本船船员发现海面上有人员漂浮并叫喊求救后，未尽力救助遇险人员，不符合公司安全管理体系 YJ02 “船舶应急部署” 2.6.2 “搜寻与救助”的规定，并违反《中华人民共和国海上交通安全法》第七十五条的规定。

2. “012”船未确保在海上航行、停泊、作业期间本船的北斗定位终端处于正常的工作状态，在当地大风预警天气情况下冒险出海钓鱼，未规范穿着救生衣，违反《漳州市乡镇船舶安全生产管理办法》第七条、第十二条的规定。

3. 东山县陈城镇人民政府自 2022 年 7 月份开始开展对辖区乡镇船舶安装北斗定位终端工作，但由于监控设备还处于调试阶段，乡镇船舶的北斗定位终端上线率较低。

十一、处理建议

（一）司法移送建议

本起事故主要责任人“新”轮值班驾驶员申某涉嫌构成交通肇事罪，建议漳州海事局将本起事故调查相关情况向漳州海警局移送，追究其刑事责任。

（二）其他处理建议

建议漳州海事局对“新”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

建议东山县陈城镇人民政府会同有关部门对“012”船违反《漳州市乡镇船舶安全生产管理办法》规定的行为做进一步调查处理。

十二、安全管理建议

（一）建议“新”轮船舶管理公司丹东某船舶管理有限公司、船舶所有人福州某某公司认真吸取本起事故教训，对所属船员加强《1972 年国际海上避碰规则》《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国海船船员值班规则》的培训教育，提高驾驶船员的航行安全技能和责任意识，防止类似事故的再次发生。

（二）建议东山县人民政府督促辖区乡镇人民政府和村委进一步加强乡镇船舶安全管理工作，落实船管站责任，完善相关监控管理措施，强化对乡镇船舶从业人员的商渔船防碰撞安全知识培训教育，防止类似事故的再次发生。